

주 의 요 구 / 통 보 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 갱신 시 대부료 산출 부적정
2. 소관부점 : 부산지역본부 등 6개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국유재산법」 제42조 제1항 및 같은 법 시행령 제38조 제3항에 따라 총괄청으로부터 국유일반재산의 관리·처분 사무를 위탁받아 국유일반재산에 대하여 대부계약과 대부료를 부과·징수하는 업무를 수행하고 있고, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항 제6호에 따라 국유재산관리 업무 관련 전산 등 업무개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제35조 및 「국유재산법 시행령」 제46조에 따르면 국유재산의 대부기간이 끝나면 대통령령으로 정하는 경우¹⁾를 제외하고는

1) 「국유재산법 시행령」 제34조(사용허가의 갱신 등) ① 법 제35조제2항 본문에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 법 제30조제1항의 사용허가 범위에 포함되지 아니한 경우
2. 법 제36조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
3. 사용허가한 재산을 국가나 지방자치단체가 직접 공용이나 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우
4. 사용허가 조건을 위반한 경우

5년을 초과하지 아니한 범위에서 종전의 대부계약을 갱신할 수 있도록 되어 있고,

대부계약을 갱신하는 경우 연간 대부료는 「국유재산법 시행령」 제34조 제2항에 따라 「국유재산법 시행령」 제29조의 산출방법인 해당 재산가액에 해당 요율을 곱한 금액과 [그림 1]의 계산식으로 산출한 대부료 중 큰 금액으로 하도록 되어 있다.

[그림 1] 「국유재산법 시행령」 제34조 제2항 2호 계산식

$\text{갱신하기 직전 연도의 연간 사용료} \times \frac{\text{제29조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가액}}{\text{갱신하기 직전 연도의 재산가액}}$

한편 「국유재산법」 제33조 및 「국유재산법 시행령」 제31조(사용료의 조정)2)에 따르면 국유재산 대부료는 해당 연도의 대부료가 전년도 대부료보다 일정 수준보다 증가한 경우 대부료를 조정하되,

종전 대부계약의 사용목적이 「국유재산법 시행령」 제29조 제1항 제1호(경작용 또는 목축용), 제1호의2(어업 또는 내수면어업), 제2호(주거용) 외에 다른 사용목적의 종전 대부계약을 갱신할 때에는 최초 연도의 연간 대부료는 대부료 조정을 제외하도록 되어 있다.

-
- 2) 1. 제29조 제1항 제1호, 제1호의2 및 제2호의 사용료가 5퍼센트 이상 증가한 경우
(사용허가를 갱신하는 경우를 포함한다): 전년도 사용료보다 5퍼센트 증가된 금액
2. 제1호 외의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 경우
가. 「상가건물 임대차보호법」 제2조제1항에 따른 상가건물로서 사용료가 5퍼센트 이상 증가한 경우(사용허가를 갱신하는 최초 연도의 경우는 제외한다): 전년도 사용료보다 5퍼센트 증가된 금액
나. 가목 외의 사용료가 9퍼센트 이상 증가한 경우(사용허가를 갱신하는 최초 연도의 경우는 제외한다): 전년도 사용료보다 9퍼센트 증가된 금액

따라서 종전 대부계약을 갱신할 때 최초 연도의 연간 대부료는 종전 대부계약의 사용목적에 따라 대부료 산출방법에 차이가 있으므로 각별히 유의하여 업무처리를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 2014. 9. 1.부터 2019. 9. 30.까지 5년간 종전 대부계약을 갱신한 국유재산 중 사용목적이 경작용 또는 목축용, 어업 또는 내수면어업, 주거용이 아닌 대부계약 592건에 대하여 최초 연도 대부료 산출 현황을 점검한 결과

200×. 10. 31. 수탁한 경남지역본부 소관 '□□□도 ○○시 ◆◆동 △△△-△외 6필지³⁾(대, 1,841㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약의 사용목적이 '□□□'으로 대부계약 갱신시 최초연도 대부료는 조정 제외 대상이므로 재산가액(1,520,318천 원)에 해당요율(5%)를 곱한 76,016천 원⁴⁾을 대부료로 산출한 후 부가세(7,602천 원)를 포함한 83,617천 원으로 갱신계약을 안내해야 한다.

그러나 대부료 조정을 하여 대부료로 전년도 대부료 10,198천 원⁵⁾ 대비 9% 증가된 금액인 11,116천 원으로 산출한 후 부가세(1,112천 원)를 포함한 12,228천 원으로 갱신계약을 안내하였고 그 결과 201×. 8. 3. 피대부자 (주)◆◆◆◆◆은 정당 대부료 83,618천 원보다 71,390천 원 적은 금액인 12,228천 원을 납부하고 종전 대부계약을 갱신하였고,

3) □□□도 ○○시 ◆◆동 △△△-△, △△△-△, △△△-△, △△△-△, △△△-△, △△△-△, △△△-△ 등 7필지

4) [그림 1]의 방식으로 계산한 대부료 10,453천 원 보다 큰 금액인 76,016천 원을 적용

5) 2010. 5. 6 대부경쟁입찰 공고된 국유재산으로 10회 유찰되어 최초 예정가격 53,486천 원 (부가세 포함)에서 80% 체감된 가격인 10,939천 원(부가세 포함)으로 (주)◆◆◆◆◆과 수익계약하였고 그 후 매년도 연차갱신시 9% 상한액이 적용되어 대부계약 종료 후인 2015년도 연간 대부료와 큰 차이를 보임

이에 따라 차년도 대부료도 잘못 산출된 전년도 대부료 12,228천 원으로 인해 9% 상한액인 13,328천 원(부가세포함)을 대부료로 산출하는 등 [표 23]과 같이 2년간의 정당 대부료 169,970천 원을 25,556천 원으로 안내하여 총 144,414천 원의 대부료를 과소청구⁶⁾ 하였다.

[표 23] □□□도 ○○시 ◆◆동 △△△-△외 6필지 대부료 산출 오류 내역
(단위 : 천 원)

계약구분	대부 기간	재산가액	대부료(부가세포함)		
			정당대부료 (A)	계약대부료 (B)	차액 (A-B)

“기재생략”

또한 200×. 5. 6. 수탁한 충북지역본부 소관 ‘□□□도 ○○군 ◆◆읍 ○○리 △△△-△△’(대, 235m²) 소재 국유재산의 경우 사용목적이 ‘종교 용지’로 대부계약 갱신시 최초연도 대부료는 조정 제외이므로 당시 재산가액(34,310천 원)에 해당요율(2.5%)⁷⁾를 곱한 868천 원⁸⁾을 연간 대부료로 산출한 후 부가세(87천 원)를 포함한 955천 원으로 갱신계약을 안내해야 한다.

그러나 대부료 조정을 하여 전년도 대부료 583천 원 대비 5% 증가된 금액인 612천 원을 연간 대부료로 산출한 후 부가세(61천 원)를 포함한 673천 원으로 안내하였고 그 결과 피대부자 ◆◆ ◆◆◆는 201×. 1. 1.

6) 공사가 피대부자에게 과소청구된 금액을 청구하자, 피대부자는 ‘○○○○○○○○’ 소송을 제기하여 소송결과 공사 1,2심 패소(□□지법 ○○지원 △△△가단 △△△), 현재 대부 계약 해지에 따른 무단점유 상태로 변상금 부과 조치와 ○○○○○○소송 진행 중

7) 종교단체가 그 고유목적사업에 직접 사용하는 경우 : 1천분의 25 이상

8) [그림 1]의 방식으로 계산한 대부료 583천 원 보다 큰 금액인 868천 원을 적용

정당대부료 955천 원보다 282천 원 적은 673천 원을 납부하고 대부계약을 갱신하는 등

[표 24] 및 [별표 1]과 같이 부산지역본부 등 6개 지역본부에서 2014. 9. 1. 부터 2019. 9. 30. 까지 5년간 국유재산 대부계약 25건에 대해 종전 대부계약을 갱신할 때 대부료 조정 대상이 아닌데도 조정을 하여 정당 대부료보다 141,301천 원이 적은 대부료로 계약 갱신한 사실이 있다.

[표 24] 대부계약 갱신시 대부료 산출 오류 건수 및 금액

(단위 : 건, 천원)

지역본부	합계	부산	경기	대구경북	인천	경남	충북
------	----	----	----	------	----	----	----

“기재생략”

한편, 국유재산 대부료는 [그림 2]와 같이 국유재산관리시스템의 ‘대부료 산출’ 메뉴에서 산출하도록 되어 있다.

[그림 2]의 ‘대부료 산출’ 메뉴의 계약 구분([그림 2] - ㉔)에서 ① 신규 계약은 신규계약 최초연도 대부료 산출시, ② 연차갱신은 신규 계약의 2년차부터의 대부료 산출시, ③ 계약갱신은 종전 대부계약 종료 후 계약갱신시 최초연도 대부료 산출시, ④ 연차갱신(갱신계약)은 계약 갱신 후 2년차부터 산출시 이용한다.

[그림 2] 국유재산관리시스템 대부료 산출 화면

가

대부료산출 주택가격/시가표준액등록 공시지가등록 대부료산출 매각료산출 가격사정목록

내역 번호	대부료산출 기준년도	구분	대장번호	계약번호	최근 공시년도	평가 기준액	경신계약 구분	전제 면적
004	2018	토지	02196401A006689549	2017082151732004	2019	91,000	⑦ 계약갱신	719,000
003	2018	토지	02196401A006689549	2017082151732003	2019	91,000	연차갱신	719,000
002	2017	토지	02196401A006689549	2017082151732002	2019	84,000	신규계약	719,000

④

☒ 계약구분
 ☐ ① 신규계약
 ☐ 연차갱신
 ☐ 계약갱신
 ☒ ④ 연차갱신(갱신계약)
 단기계약 ☐
 공시년도 2019

산출기간(단기계약) 시 ~ 시

☒ 직전연도 재산가액 65,429,000
 산출대부료 3,271,450
 (건물)감정평가액 사용 ☐

재산가액 65,429,000
 전년도대부료 451,530
 농지㎡당 수입*10% 0

⑤ 대부요율 5%
 증가율 625%
 농업출수익상한액 0

☐ 기초생활수급자 0%
 ⑥ 상한액 474,100
 현업조정액

적용율 0%
 공고회차 0
 이전기관 대부료

입찰당시의 재산가액 0
 부가가치세 47,410
 최초계약일자

입찰로결정된최저의대부 0
 대부/매각예정가 474,100
 현업조정재산가액

대부/매각 구분 대부료산출
 대부료산출기준년도 2018
 현업조정대부료/매각금액

그런데 계약 구분([그림 2] - ④)에 ① 신규계약, ② 연차갱신, ③ 계약 갱신, ④ 연차갱신(갱신계약) 선택 항목이 대부계약의 선·후 관계를 고려하지 않고 일렬로 배치되어 있어 업무처리시 혼동할 수 있으므로 계약구분을 재배치하거나 용어정비⁹⁾ 등을 통해 개선할 필요가 있다.

9) 예시

계약구분	① 신규계약	② 계약갱신
	①-2년차 (신규계약 후) 연차갱신 ⋮	②-2년차 (계약갱신 후) 연차갱신 ⋮

또한 체결된 계약은 갱신계약 구분([그림 2] - ㉔)은 계약 구분([그림 2] - ㉓)을 통해 산출한 대부료와 연계되어 일치해야 하는데도 계약 구분(㉓)에서는 ④ 연차갱신(갱신계약)으로 선택해도 갱신계약 구분(㉔)에서는 ③ 계약갱신으로도 업무처리가 가능하도록 되어 있어 대부료 조정 미대상 대부계약시 대부료 조정이 적용되는 등 잘못된 대부료를 산출할 위험이 있는 것으로 확인되었다.

그리고 계약 구분(㉓)에서 ③ 계약갱신을 선택하면 주거용, 경작용, 어업용이 아닐 경우 ⑥ 증가율과 상한액 부분을 비활성화 시키거나 상한액 적용 비대상 팝업을 표시하는 등으로 국유재산관리시스템에서 통제가 필요하고 ⑤ 대부료율은 물건관리 화면에서 실제 대부용도와 상관없이 상세용도를 기준으로 산정되므로 대부료 조정시 담당자가 재확인할 수 있도록 실제 대부용도를 추가하는 등의 조치가 필요하다.

한편 신규 대부계약 체결 또는 대부계약 갱신 시 피대부자에게 연간 대부료를 안내하고 있는데 내부결재문에는 연간 대부료가 정액으로 표시될 뿐 산출내역이 없어 담당자나 결재권자가 대부료가 적정하게 산정되었는지 확인할 수 없도록 되어 있었다.

[소관부점 의견] 부산지역본부 등 6개 지역본부장은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부계약 갱신 시 대부료 산출 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

* 부산지역본부, 경기지역본부, 대구경북지역본부, 인천지역본부, 경남지역본부, 충북지역본부

국유재산기획처장은 대부계약 갱신 시 정당한 대부료 산출을 위해 국유재산관리시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 사장은 대부계약 갱신시 대부료 산출 업무를 소홀히 한 ◆◆◆◆ 지역본부 ■■■ 팀장(3급, 전 ■■■지사장) 등 관련자 2명¹⁰⁾에게 주의를 촉구하시고,

② 부산지역본부장 등 6개 지역본부장*은 대부계약 갱신시 대부료 산출 업무를 철저히 하도록 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의), 대부료 산출이 잘못된 21건에 대하여는 대부계약 변경을 통해 정당 대부료를 회수하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

* 부산지역본부, 경기지역본부, 대구경북지역본부, 인천지역본부, 경남지역본부, 충북지역본부

② 국유재산기획처장은 대부 계약별 대부료 산출 시 오류 방지 및 내부통제 방안을 마련하고, 대부계약·갱신계약·연차갱신 안내 결재시 대부료 산출 내역을 확인할 수 있도록 국유재산관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

< 관련자 >

지역본부	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처 (지역본부)
경남	지사장	3급	■■■	지사 총괄	2014. 12. 1. ~ 2016. 6. 30	◆◆◆◆
"	차장대우	4급	■■■	국유재산관리업무	2014. 12. 1. ~ 2016. 6. 30	◆◆

10) (주)◆◆◆◆에 대한 '15. 5. 6. 갱신 계약시 대부료를 잘못 산정하여 부과한 것은 중대한 과실로서 징계요구 대상이나 징계사유의 시효(3년)가 경과되었고, 변상책임에 대해서는 감사자문위원(변호사)에게 자문한 결과 손해발생 여부가 불확실 하고 손해금액에 대한 객관적 산정이 어려워 변상책임 요건에 흠결이 있다는 의견임

[별 표 1] 대부계약 갱신시 최초 연도 대부료 산출 오류 내역(부가세 제외)

(단위 : 천 원)

순번	지역 본부	소재지	대부 목적	피대부자	정당 대부료(A)	산출 대부료(B)	차액 (A-B)	계약 시작일	비고
----	----------	-----	----------	------	--------------	--------------	-------------	-----------	----

“기재생략”